

개인정보보호 법률 이해

1. Course Orientation & 개인정보보호법의 개요

이 동 재

dongjae.lee@kangwon.ac.kr

학습 목표

- 개인정보보호의 이해
- 개인정보보호 제도
- 개인정보 라이프사이클
- 개인정보의 보호조치
- 개인정보 관리체계

개인정보관리사 (CPPG)



제 45회 CPPG 개인정보관리사 시행 안내

시험일시 08/24. 14시30분~17시00분 원서접수 06/25~08/13 합격자발표 09/10



개인정보관리사
CERTIFIED PRIVACY PROTECTION GENERAL

로그인 회원가입 시험접수 수검표출력 1:1상담 **02-544-1820**

개인정보관리사(CPPG)

자격검정안내

온라인접수

나의원서관리

나의자격관리

게시판

시험일정

구분	44회	45회	46회
시험일자	2025.4.6	2025.8.24	2025.12.7
원서접수	2025.2.19 ~ 2025.3.26	2025.6.25 ~ 2025.8.13	2025.10.15 ~ 2025.11.26
시험장소	서울, 대전, 부산	서울, 대전, 부산	서울, 대전, 부산
합격자 발표	2025.4.23	2025.9.10	2025.12.24

<https://cpptest.or.kr/new/>

평가 기준

- 비중

- 출결 (15%)
- 수시 과제 (10%)
- 중간고사 (35%)
- 기말고사 (40%)

- 규칙

- 수시 과제 0회 제출 ⇒ Fail
- 중간고사, 기말고사 미응시 ⇒ Fail
- 출석 미달 시 Fail
- 예외 없음

기타 사항

- 강의 자료 및 수업 공지 사항은 데이터보안활용 혁신융합대학 플랫폼(LMS)를 통해 전달
- 수업은 온라인으로 진행
- 문의사항은 메일로 상시 접수
 - dongjae.lee@kangwon.ac.kr

개인정보의 정의

- 개인정보란 개인의 신체, 재산, 사회적 지위, 신분 등에 관한 사실, 판단, 평가 등을 나타내는 일체의 모든 정보를 말한다.

개인정보보호법 제2조 (정의)

1. “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.
가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보

나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.

다. 가목 또는 나목을 제1호의2에 따라 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이하 “가명정보”라 한다)

개인정보 해당 여부

- 생년월일, 혈액형은 개인 정보에 해당되는가?

개인정보 질의응답 모음집 (2024.12)

발간 등록 번호
11-1790365-100006-10

개인정보 질의응답 모음집

2024. 12.

발간 목적

본 모음집은 개인정보 보호법령에 대한 국민의 이해도를 제고하기 위해 주요 질의응답 사례를 안내할 목적으로 마련되었습니다.

제·개정 이력

개인정보 보호 관련 법·제도 및 환경 변화를 반영하여 다음과 같이 개정하였습니다.

일자	주요 내용
'24. 6. 발간	개인정보 질의응답 사례 안내(52건) : 「개인정보 보호법 해석 사례집 1.0」 발간
'24. 12. 개정	개인정보 질의응답 사례 안내(25건 추가) : 「개인정보 질의응답 모음집」으로 명칭 수정

재검토 기한

모음집의 최신성을 유지하기 위해 발간일(2024년 6월)을 기준으로 최소 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12.31. 까지를 말함)마다 보완 및 개선 등의 조치를 취할 예정입니다.

저작권 표시

본 모음집 내용의 무단전재를 금하며, 가공·인용할 때는 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.

* 출처 : 개인정보보호위원회, 「개인정보 질의응답 모음집」 (2024.12.)

문의처

본 모음집 내용 관련 문의는 개인정보보호위원회 심사총괄담당관(☎02-2100-2468, 2446)으로 연락주시기 바랍니다.

법적 근거

「개인정보 보호법」, 「개인정보 보호법 시행령」, 「표준 개인정보 보호지침」 등 개인정보 보호법령 전반

개인정보 질의응답 모음집 (2024.12)

번호	질의내용	조항	쪽수
I . 정 의			
1	ID와 결제상품정보가 개인정보에 해당하나요?	§2	3
2	가상자산 지갑주소가 개인정보에 해당하나요?	§2	4
3	개인의 치아 엑스레이 사진이 개인정보에 해당하나요?	§2	5
4	교통법규 위반 차량의 범칙금 납부 여부가 개인정보에 해당하나요?	§2	6
5	본인확인기관이 주민등록번호를 변환한 연계정보(CI)가 개인정보에 해당하나요?	§2	7
6	사망자 관련 정보가 개인정보에 해당하나요?	§2	8

7	얼굴 사진이 민감정보에 해당하나요?	§23	9
8	직급별 전체 직원의 급여 총액이 개인정보에 해당하나요?	§2	10
9	탑승객의 지하철 이용 정보가 개인정보에 해당하나요?	§2	11
10	회사건물 출입 기록이 개인정보에 해당하나요?	§2	12
11	사업체 주소와 전화번호가 개인정보에 해당하나요? 신규	§2	13
12	외국인의 개인정보도 보호법에 따른 보호 대상에 포함되나요? 신규	§2	14
13	친구가 사적으로 주고 받은 메신저 내용을 제 동의 없이 다른 사람들에게 보여주고 다니는데 보호법 위반 아닌가요? 신규	§2	15

Q1. ID와 결제상품정보가 개인정보에 해당하나요?

ID 등으로 이미 보유한 다른 정보와 쉽게 결합하여 개인을 알아볼 수 있다면
개인정보에 해당할 수 있습니다.

- 고객 ID, 결제상품정보를 이미 보유하고 있는 다른 정보와 결합하여 특정 개인을 식별 할 수 있는 경우 고객 ID와 결제상품정보는 개인정보에 해당할 수 있습니다.

Q2. 가상자산 지갑주소가 개인정보에 해당하나요?

가상자산 사업자가 처리하는 가상자산 지갑주소 그 자체만으로는 개인정보에 해당하지 않을 수 있으나, 거래계좌, 이름 등 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있다면 개인정보에 해당할 수 있습니다.

- 가상자산 지갑주소는 가상자산 거래자를 표시하는 수단으로, 그 주소를 사용하는 사람의 인적사항을 알 수 없고 (대법원 2021.12.16. 선고 2020도9789 판결), 불가역적인 공개키 암호화 기술로 생성되고 관리되므로 그 자체만으로는 특정 개인을 식별하는 것이 어려울 수 있습니다.
- 그러나, 당해 거래소가 이행한 실명확인 결과와 결합하거나 연계된 은행의 실명확인 입출금 계정의 명의자 정보와 결합하여 그 지갑의 주인이 누구인지 알아볼 수 있다면 가상자산 지갑주소는 다른 정보와 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 개인정보에 해당할 수 있습니다(개인정보보호위원회 결정 제2022-110-023호).

Q3. 개인의 치아 엑스레이 사진이 개인정보에 해당하나요?

치아 엑스레이 사진 그 자체만으로는 개인정보에 해당하지 않을 수 있으나, 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있다면 개인정보에 해당할 수 있습니다.

- 치아 엑스레이 사진만으로 정보주체를 알아볼 수 없는 경우 보호법에서 보호하는 개인 정보로 보기 어려우나, 진료기록 등 설명 데이터가 있어 이를 쉽게 결합하여 개인을 알아볼 수 있는 경우 개인정보에 해당합니다.

Q4. 교통법규 위반 차량의 범칙금 납부 여부가 개인정보에 해당하나요?

범칙금 납부 여부 그 자체만으로는 개인정보에 해당하지 않을 수 있으나, 교통법규 위반 차량 신고자 등이 보유한 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있다면 개인정보에 해당할 수 있습니다.

- 범칙금 납부 여부만으로는 개인을 알아볼 수 없지만 교통법규 위반 신고인은 이미 알고 있는 교통법규 위반 차량 소유자의 정보와 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있으므로 범칙금 납부 여부는 개인정보에 해당할 수 있습니다
(개인정보보호위원회 결정 제2017-03-15호)

Q5. 본인확인기관이 주민등록번호를 변환한 연계정보(CI)가 개인정보에 해당하나요?

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제23조의3에 따라 지정된 본인확인기관이 주민등록번호를 변환한 연계정보(CI)는 다른 정보와 결합하여 특정인을 식별할 수 있으므로 개인정보에 해당합니다.

- CI는 본인확인기관이 주민등록번호를 단방향 암호화한 정보로서 복원이 불가능하고 그 자체로는 특정 개인을 알아볼 수 없으나 특정 개인에 고유하게 생성 및 귀속되어 유일성을 가지며 정보통신서비스 제공자의 온·오프라인 서비스 연계를 위해 활용되므로 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있어 개인정보에 해당합니다 (개인 정보보호위원회 결정 제2020-103-007호).

Q6. 사망자 관련 정보가 개인정보에 해당하나요?

아니요, 원칙적으로 사망자의 정보는 개인정보에 해당하지 않습니다. 다만, 사망자 정보라 하더라도 유족과의 관계를 알 수 있는 정보인 경우에는 살아 있는 유족의 정보로서 개인정보에 해당합니다.

개인정보보호법 제2조 (정의)

1. “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.
가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보

- 사망했거나 관계 법령에 따라 사망한 것으로 보는 자에 관한 정보는 원칙적으로 개인 정보에 해당하지 않습니다.

Q6. 사망자 관련 정보가 개인정보에 해당하나요?

아니요, 원칙적으로 사망자의 정보는 개인정보에 해당하지 않습니다. 다만, 사망자 정보라 하더라도 유족과의 관계를 알 수 있는 정보인 경우에는 살아 있는 유족의 정보로서 개인정보에 해당합니다.

- 다만, 사망자에 관한 정보라 하더라도 유족과의 관계를 알 수 있는 정보인 경우에는 살아 있는 유족의 정보로서 개인정보에 해당합니다.
- 해당 정보만으로 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아 볼 수 있는 정보는 개인정보에 해당하므로 사망자에 관한 정보만으로는 유족과의 관계를 알 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알 수 있다면 유족의 개인정보에 해당할 수 있습니다.

Q7. 얼굴 사진이 민감정보에 해당하나요?

아니요, 얼굴 사진은 일반적으로 개인정보에 해당하나 민감정보에 해당하지 않습니다.

- 민감정보는 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보 등을 의미합니다(보호법 제23조, 보호법 시행령 제18조 제3호).
- 따라서 여권사진이나 증명사진 등 얼굴 사진은 일반적으로 개인정보에 해당하며 민감 정보에는 해당하지 않습니다.
- 다만, 일반적인 얼굴 사진을 차후에 인증·식별 등의 목적으로 일정한 기술적 수단으로 처리할 경우 해당 정보는 보호법 시행령 제18조 제3호에 따른 민감정보에 해당합니다.

Q8. 직급별 전체 직원의 급여 총액이 개인정보에 해당하나요?

아니요, 자연인이 아닌 법인이나 단체에 관한 정보, 개인이 특정되지 않은 통계자료는 원칙적으로 개인정보에 해당하지 않습니다.

- 일반적으로 특정 직급 전체 인원의 급여총액은 자연인이 아닌 법인이나 단체에 관한 정보 내지는 개인이 특정되지 않은 통계 정보로서 개인정보에 해당하지 않습니다.
- 다만, 예외적으로 특정 직급의 전체 인원이 1명인 경우 등에는 특정 개인의 급여를 쉽게 알 수 있으므로 개인정보에 해당할 수 있습니다.

Q9. 탑승객의 지하철 이용 정보가 개인정보에 해당하나요?

지하철 이용 정보 그 자체만으로는 개인정보에 해당하지 않을 수 있으나, 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있다면 개인정보에 해당할 수 있습니다.

- 승하차역, 이용일, 이용시각 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 탑승권 정보 등 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 탑승객을 알아볼 수 있다면 해당 정보는 개인정보에 해당합니다.
 - 홍길동이 2021년 7월 1일 08시 30분 충무로역에서 전철을 갈아탐 : 개인정보
 - 2021년 7월 1일 08시 30분 충무로역의 환승인원은 약 500여 명임 : 개인정보 아님

Q10. 회사건물 출입 기록이 개인정보에 해당하나요?

회사건물의 출입 기록 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 출입자 정보 등 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있다면 개인정보에 해당할 수 있습니다.

- 회사건물 출입 기록은 출입 시각만 관리되기보다는 출입자 정보와 함께 관리되는 것이 일반적인데, 이와 같이 출입자 정보 등 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아 볼 수 있다면 회사건물 출입 기록 정보는 개인정보에 해당합니다.
 - “입(入) 09:00, 출(出) 18:00” : 개인정보 아님
 - “홍길동(총무부), 입(入) 09:00, 출(出) 18:00” : 개인정보

Q11. 사업체 주소와 전화번호가 개인정보에 해당하나요?

법인 또는 단체에 관한 정보는 원칙적으로 개인정보에 해당하지 않습니다.

- 개인정보의 주체는 살아있는 '자연인'이어야 하며, 살아있는 개인이 아닌 '법인 또는 단체'에 관한 정보는 원칙적으로 개인정보에 해당하지 않습니다. 따라서, 법인 또는 단체(개인사업자 포함)의 상호명, 소재지 주소, 업무 연락처 등은 원칙적으로 보호법의 적용을 받지 않습니다.
 - 다만, 법인 또는 단체에 관한 정보이면서 동시에 개인에 관한 정보인 대표·임직원의 이름, 연락처 등은 개별 상황에 따라 개인정보로 취급될 수 있습니다.

Q12. 외국인의 개인정보도 보호법에 따른 보호 대상에 포함되나요?

네, 보호법의 적용을 받는 개인정보처리자가 처리하는 외국인의 개인정보는 보호법상 보호 대상에 포함됩니다.

- '정보주체'란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말하므로(보호법 제2조 제3호), 살아 있는 사람인 한 국적에 관계없이 누구나 정보주체가 될 수 있습니다.
- 즉, 대한민국 국적을 가지고 있지 않은 외국인도 보호법에 따라 개인정보가 처리되는 경우에는 정보주체가 될 수 있으므로, 보호법에 따라 개인정보를 처리하는 개인정보 처리자라면 정보주체의 국적에 상관없이 보호법에 따른 권리를 보장하여야 합니다.

Q13. 친구가 사적으로 주고 받은 메신저 내용을 제 동의 없이 다른 사람들에게 보여주고 다니는데 보호법 위반 아닌가요?

개인정보처리자 또는 개인정보취급자로서 개인정보를 처리하는 것이 아니라면, 원칙적으로 보호법이 적용되지 않습니다.

- '개인정보처리자'란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운영하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말합니다.
 - 개인정보처리자가 되기 위해서는 '업무를 목적으로' 개인정보를 처리하여야 하며, 순수한 개인적인 활동이나 가사 활동을 위해서 개인정보를 수집·이용·제공하는 자는 개인정보처리자에 해당하지 않습니다.
 - '업무'란 직업상 또는 사회생활상의 지위에 기하여 계속적으로 종사하는 사무나 사업의 일체를 의미 하는 것으로 보수 유무나 영리 여부와는 관계가 없으며, 단 1회의 행위라도 계속·반복의 의사를 가지고 직업상 또는 사회생활상의 지위에 기해 행한 행위라면 업무로 볼 수 있습니다.

Q13. 친구가 사적으로 주고 받은 메신저 내용을 제 동의 없이 다른 사람들에게 보여주고 다니는데 보호법 위반 아닌가요?

개인정보처리자 또는 개인정보취급자로서 개인정보를 처리하는 것이 아니라면, 원칙적으로 보호법이 적용되지 않습니다.

- 보호법은 기본적으로 '개인정보처리자'를 수범자로 하고 있으며, '개인정보처리자' 또는 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 '개인정보취급자'가 아닌 일반 사인이 개인적인 활동을 위해서 개인정보를 처리하는 경우에는 원칙적으로 보호법이 적용되지 않습니다.
 - 따라서, 친구가 개인정보처리자 또는 개인정보취급자로서 개인정보를 처리한 것이 아니라면, 사적으로 주고 받은 메신저의 내용을 동의 없이 다른 사람에게 보여주는 행위는 보호법 위반이라고 볼 수 없습니다.

용어 정의

정보주체

개인정보의 주인, 개인정보에 대한 권리를 가진 개인

개인정보처리자

개인정보를 수집, 저장, 처리, 제공 등의 방식으로 활용하는
기관이나 기업, 개인

개인정보 특징

살아 있는 개인에 관한 정보	자연인에 관한 정보이므로 사망했거나 실종선고된 자에 관한 정보는 개인정보가 아니다. 사망자의 정보라고 하더라도 유족과의 관계를 알 수 있다면 유족의 개인정보에는 해당된다.
개인에 관한 정보	개인정보의 대상은 개인 (자연인)이다. 법인 또는 단체에 관한 정보는 개인정보에 해당하지 않는다.
정보의 내용/형태 등은 제한 없음	디지털 형태, 수기 형태, 자동 처리, 수동처리 등 형태/처리방식은 관계없음
개인을 알아볼 수 있는 정보	‘알아볼 수 있는’의 의미는 ‘처리하는 자’의 입장에서 활용 가능한 수단을 고려하여 판단 처리 = 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용 등
다른 정보와 쉽게 결 합하여 개인을 알아 볼 수 있는 정보	‘쉽게 결합’은 입수 가능성과 결합 가능성이 높아야 함을 의미 입수/결합을 위해 필요한 기술 수준/비용/노력이 비합리적으로 수반되지 않아야 함
가명정보	가명처리된 개인정보 추가 정보의 사용/결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보

용어 정의

개인 정보	개인을 알아볼 수 있는 정보 + 다른 정보와 쉽게 결합하여 개인을 알아볼 수 있는 정보 + 가명정보
가명 정보	가명처리한 정보: 개인정보의 일부를 삭제하거나 대체하는 등의 방법으로 추가 정보의 사용/결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보
익명 정보	더 이상 특정 개인인 정보주체를 알아볼 수 없도록 처리한 정보로써 다른 정보를 사용하더라도 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보
추가 정보	가명 정보와의 비교/대조 등을 통해 개인정보를 복원할 수 있는 정보
결합 정보	두 개 이상의 정보를 쉽게 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보
개인영상정보	영상으로서 해당 개인을 식별할 수 있는 정보 (다른 정보와 결합하여 식별할 수 있는 정보)
개인신용정보	개인에 관한 신용정보 (다른 정보와 결합하여 식별할 수 있는 정보)
개인위치정보	특정 개인의 위치정보 (다른 정보와 결합하여 식별할 수 있는 정보)

정보주체의 권리

소극적 권리인 프라이버시권	적극적 권리인 개인정보 자기결정권
홀로 있을 권리 (the right to be let alone)	자신에 관한 정보를 스스로 결정할 권리
사생활 보호가 목적	개인정보 보호가 목적
주거의 자유, 사생활의 비밀/자유, 통신의 비밀 등	자신의 정보가 언제 누구에게 어느 범위까지 알려지고 어떻게 이용될 것인지를 결정할 수 있어야 함

프라이버시의 범주

공간 프라이버시 (Territorial Privacy)	개인 프라이버시 (Personal Privacy) = (신체적 + 통신) 프라이버시	정보 프라이버시 (Information Privacy)
다른 개인의 환경에 침입하는 것에 대한 제한	개인의 신체적, 물리적 존재와 관련된 침해 제한	개인정보 및 데이터와 관련된 침해 제한
개인 공간을 허락없이 침입받지 않을 권리	유전자, 마약, 신체 검사 결과 보호 우편, 통화내용, 이메일 통신 보호	정보주체의 자기결정권

개인정보의 유형 및 종류

모든 항목이 그 자체만으로는 개인정보가 되지 않을 수 있음을 주의

개인정보 유형		종류
인적사항	일반정보	성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 생년월일, 출생지, 성별 등
	가족정보	가족관계 및 가족구성원 정보 등 (여기부터 '등' 생략)
신체적 정보	신체정보	얼굴, 홍채, 음성, 유전자 정보, 지문, 키, 몸무게
	의료/건강 정보	건강상태, 진료기록, 신체장애 여부, 장애등급, 병력, 혈액형, IQ
정신적 정보	기호/성향 정보	도서/비디오 대여기록, 잡지구독정보, 물품구매내역, 검색내역
	내면의 비밀 정보	사상, 신조, 종교, 가치관, 정당/노조 가입여부 및 활동내역
사회적 정보	교육정보	학력, 성적, 출석상황, 자격증/면허증 보유내역, 상벌기록
	병역정보	병역여부, 군번 및 계급, 제대유형, 군무부대, 주특기
	근로정보	직장, 고용주, 근무처, 근로경력, 상벌기록, 직무평가기록
	법적정보	전과/범죄 기록, 재판 기록, 과태료 납부내역

개인정보의 유형 및 종류

모든 항목이 그 자체만으로는 개인정보가 되지 않을 수 있음을 주의

개인정보 유형		종류
재산적 정보	소득정보	봉급액, 보너스, 수수료, 이자소득, 사업소득
	신용정보	대출/담보설정 내역, 신용카드번호, 통장계좌번호, 신용평가 정보
	부동산 정보	소유주택, 토지, 자동차, 기타소유차량, 상점 및 건물
	기타 수익 정보	보험(건강, 생명 등) 가입현황, 휴가, 병가
기타 정보	통신정보	이메일 주소, 전화통화내역, 로그파일, 쿠키
	위치정보	GPS 및 휴대폰에 의한 개인의 위치정보
	습관 및 취미정보	흡연여부, 음주량, 선호하는 스포츠 및 오락, 여가활동, 도박성향

개인정보의 유형 및 종류

제공정보	생성정보
이용자가 직접 회원가입이나 서비스 등록을 위해 사업자에게 제공하는 정보	사업자가 서비스를 제공하는 과정에서 생성되는 이용자에 관한 정보
- 온라인 서비스를 이용하기 위한 회원 가입 과정에서 제공하는 신상정보 - 서비스 이용과정에서 문제점을 해소하기 위해 본인을 확인하는 과정에서 제공하는 정보	서비스를 이용하는 과정에서 생성되는 이용기록이나 접속로그 쿠키

식별성에 따른 개인정보 분류

Single out	보유하고 있는 개인정보 항목 중 1인을 분리할 수 있는 정보인 경우	신장에 관한 데이터 세트 중 단 1인만이 190cm 이상인 경우	개인식별정보	성명, 주민등록번호
Linkability	동일한 속성을 공유하는 집단에 관한 2개 이상의 데이터를 연결할 수 있는지 여부	이름이 A라는 정보와 성이 B라는 정보	개인식별정보와 결합되어 있는 상태의 개인식별가능정보	온라인 쇼핑몰 전화 번호, 주소, 이메일 주소, 구매이력
Inference	2개 이상의 정보가 정확하게 연결되어 있지 않더라도, 추론에 의해 연결 가능한지 여부	직급만 있는 데이터, 급여만 있는 데이터가 별도로 존재할 때 일부 개인이 식별될 수도 있음	개인식별정보와 결합되어있지 않은 상태의 개인식별가능정보	뉴스레터 수신 희망 이메일 주소 목록, 로그인하지 않은 상태에서 검색한 기록

주요 국가에서의 개인정보 정의

미국	미연방프라이버시법	개인에 대한 정보로 개인의 성명 또는 신분번호, 기호, 지문 사진 등 개인에게 배정된 신분의 식별에 대한 특정사항
캐나다	개인정보보호와 전자문서에 관한법	신원을 확인할 수 있는 개인에 관한 정보
유럽연합	EU-GDPR	자연인의 신원이 확인되었거나, 확인할 수 있는 것과 관련한 정보
OECD	각국 개인정보보호법	식별되거나 식별될 수 있는 개인에 관한 모든 정보
독일	독일연방데이터보호법	신원이 확인되었거나 확인 가능한 개인의 인적
영국	데이터보호법	데이터 관리자가 보유하고 있거나 향후 관리할 가능성이 많은 해당 데이터와 기타 정보로부터 신원을 확인할 수 있는 생존하는 개인에 대한 데이터
일본	개인정보보호에 관한 법률	생존하는 개인에 관한 정보로서, 당해 정보에 포함되는 성명, 생년월일, 기타 기술 등에 의해 특정한 개인을 식별하는 일이 가능한 것 (다른 정보와 용이하게 조합되어 식별할 수 있는 정보 포함)

미국 vs 유럽

	미국	유럽
규제방식	자율 규제	정부 규제
입법과정	특정 영역의 문제해결을 위한 개별법으로 제정, 최근 개인정보보호법을 제정하려는 움직임 있음	EU-GDPR에 의거, 각 회원국마다 공공, 민간 통합법 제정
감독기구	독립 감독기구 없이 개별 부처가 담당	독립 감독기구를 설치, 운영
국제협력	자유로운 개인정보 이전 촉구 규제는 전자상거래 발전을 위축한다고 우려	역외국에게 일정수준 이상의 보호체계를 요구
규제내용	- 프라이버시를 침해하지 않는 선에서 개인정보관련 업무 수행이 비교적 용이 - 기업 스스로 방책 마련	- 개인정보 수집 전 감독기구에 사전 신고 - 개인정보 관련 업무 수행 시 본인에게 통지 - 개인정보보호 체계가 미흡한 국제에게 개인정보 이전 금지
장점	- 자발적 참여로 인한 윤리의식 고양 - 비용/부담 절감, 민첩한 대응 가능	- 법률로 명확히 규정 - 법적 소송으로 적극적 피해보상 가능
단점	- 자율참여로 탈선 유혹	- 과다한 비용 소요 / 부담 증가

개인정보 생명주기별 침해유형

수집	- 이용자의 동의 없는 개인정보 수집 - 과도한 개인정보 수집 - 민감한 개인정보 수집 - 법적대리인의 동의 없이 아동의 개인정보 수집 - 해킹 등 불법적인 수단에 의한 개인정보 수집
저장	- 개인정보의 기술적/관리적 조치 미흡으로 인한 유출 - 외부인의 불법적인 접근에 의한 유출 또는 훼손 - 사업자의 인식 부족, 과실 등으로 인한 개인정보의 공유
이용 및 제공	- 고시, 명시한 범위를 벗어난 목적 외 이용 - 정보주체의 동의 없이 제3자 제공 - 개인정보 매매 - 개인정보 이용 동의 철회 또는 회원 탈퇴 불응
파기	- 정당한 이유없이 목적 달성 이후 미파기

개인정보 침해에 대한 주체별 2차 침해 및 역할

	2차 피해	개인정보 보호를 위한 역할
정부	- 정부의 신뢰도 및 국가 브랜드 하락 - 수출에까지 악영향을 미칠 수 있음	- 개인정보 보호를 위한 시책 수립/시행 - 정보주체 권리 보호를 위한 법령 정비 - 개인정보 보호 자율규제 촉진/지원
기업	- 기업의 이미지 실추 및 소비자단체의 불매운동 - 집단적 손해 배상으로 인한 재정적 손실	- 개인정보 보호 조직 구성 및 정책/지침 수립 - 개인정보 보호를 위한 안전성 확보 및 법규 준수 - 개인정보취급자에 대한 정기적인 교육 및 훈련
개인	- 정신적 피해 및 보이스 피싱에 대한 금전적 손해 - 유괴 등 생명/신체를 위협하는 각종 범죄에 노출 우려	- 개인정보보호의 중요성 및 피해 구제방안 인식 - 생활 속에서 개인정보 보호 실천

- 개인정보 피해구제 제도
- 개인정보침해 신고상담
 - 개인정보분쟁조정
 - 민사소송

개인정보의 가치산정

- 델파이 기법
 - 전문가 집단에게 설문조사를 반복 실시, 이들의 의견과 판단을 종합하여 정리
 - 전문가 집단의 주관적 견해들로 구성되어 있더라도 개개인의 의견보다는 신뢰할 만하며, 그 결과가 더 객관적임을 전제로 함
 - 참여 전문가들의 익명성 보장, 구조화된 질문지, 반복 설문 등이 특징

개인정보의 가치산정

- 가상가치산정법 (CVM, Contingent Valuation Method)
 - 설문조사에 기초한 가치산정 방식, 비시장재화(환경보전, 공해의 영향 등)에 대한 가치를 산정하는 경제적 방식
 - 비시장재화에 대한 가상시장을 설정하고 소비자에게 직접적인 설문조사를 통해 최대지불금액 (WTP, Willingness To Pay) 산출
 - WTP: 가상의 시장에서 비시장재화의 효용을 누리기 위해 얼마를 지불할 용의가 있는가?
개인정보보호를 위해 얼마까지 지불할 용의가 있는가?
 - 설문조사 질문방법
 - 개방형 질문: 가치평가 대상/지불 수단만 제시하는 주관식 질문
 - 지불 카드법: 다양한 가격이 적힌 지불 카드를 제시 후 그 중 선택하도록 질문
 - 이중 양분선택법: 가격 제시 후 동의하면 높은 금액을, 거절하면 낮은 금액을 반복 제시

개인정보의 가치산정

- 손해배상액 기반 산정법
 - 기존에 발생한 개인정보 관련 소송의 판결을 참고하여 개인정보 항목과 그에 따른 손해배상액을 기초로 하여 개인정보의 가치를 역산정하는 방법
 - 다양한 시나리오별 유출 가능한 개인정보 항목을 식별하고 가치를 산정

Q & A